

方已付的意向金作为违约金不予退还。(3)密云生态商务区审核通过乙方企业资质并且该房屋网签开通后,乙方保证乙方企业需在接到甲方通知之日起7日内到甲方售楼处,与甲方完成签署《商品房买卖合同》以及附随文件并按约定支付相应房款。否则甲方有权解除本协议并将该房屋另行出售给第三方且不承担违约责任,乙方已付的意向金作为违约金不予退还。

2019年12月24日,某科技公司注册成立,法定代表人为陈某,股东李某持股80%,陈某持股20%,某科技公司未与某置业公司签订《商品房买卖合同》。

陈某主张其按照某置业公司的指示办理了公司注册,但该公司仅仅是为了满足购买资格而注册的空壳公司,其不具有购买该房屋资格,但某置业公司怂恿其注册空壳公司规避政策的做法明显不当,该规避政策的意向协议应当予以解除,并要求返还14.5万元意向金。某置业公司主张,根据协议陈某已经知道购买主体需要符合特定条件,陈某作为完全民事行为能力人,自愿签订意向协议,对于双方均具有约束力。按照约定,某科技公司应与某置业公司签订商品房买卖合同,但陈某未履行签约义务构成违约,意向金作为违约金不予退还。

## 【案件焦点】

陈某拒绝以某科技公司名义与某置业公司签订房屋买卖合同,其是否有权要求某房地产公司、某置业公司返还意向金。

**【法院裁判要旨】①**

北京市密云区人民法院经审理认为：在商品房买卖过程中，当事人之间签订的合同分为预约合同和本约合同。预约合同的目的在于当事人对将来签订特定合同的相关事项进行规划，主要意义在于为当事人设定了按照公平、诚信原则进行磋商以达成本约合同的义务。本约合同则是对双方特定权利义务的明确约定。本案中，判断《意向协议》是预约合同还是本约合同，应从该意向协议是否具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，包括当事人名称或者姓名和住所、商品房基本情况、商品房价款的确定方式及总价、付款时间、付款方式、交付使用条件及日期等加以判断。从涉案意向协议内容来看，双方仅约定了意向人和房屋的情况、房屋单价和价款及付款方式，而未对涉案房屋的付款时间、交付、办证等进行约定。故涉案意向协议的内容不具备本约合同的基本条件，该合同性质为预约合同。《意向协议》系双方的真实意思表示，不违反法律的强制性规定，应属有效。陈某在科技公司注册成立后，以其本人不符合购买案涉房屋的资格，注册空壳公司规避政策限制的做法明显不当为由，明确表示不再履行《意向协议》，已构成违约，并导致双方合同目的无法实现，故该意向协议依法应予解除。结合双方“如本协议签订之日起1个月内乙方仍未注册乙方企业的，甲方有权解除本协议并将该房屋另行出售给第三方且不承担违约责任，乙方已付的意向金作为违约金不予退还”的约定，陈某要求某置业公司、某房地产公司返还意向金的诉讼请求，于法无据。

北京市密云区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条、第五百零九条、第五百五十七条、第五百六十三条、第五百六十六条、第五百七十八条之规定，判决如下：

- 一、解除陈某与某置业公司于2019年10月31日签订的《意向协议》；
- 二、驳回陈某的其他诉讼请求。

---

①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

陈某不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】①

市场交易中存在各种形式的预约合同，如认购书、订购书、意向书、允诺书、缔约纪要、临时协议等。签订预约合同的原因分为两种：一是主观未决事项，对部分事项暂时无法达成一致，待未来再行明确；二是客观未决事项，即当事人存在某种客观上、法律上的障碍暂时无法签订本约，常表现为交易未取得有关机关批准或相应许可等。司法实践中处理预约合同纠纷，既要注意区分预约合同和本约合同，还要厘清预约合同的法律效力和违约责任。本案拟解决两个核心问题：一是案涉《意向协议》属于何种性质；二是购房人违反《意向协议》拒签房屋买卖合同的责任承担。

第一，预约合同与本约合同既相互独立，又相互关联，签订预约合同的目的在于订立本约合同，预约合同的标的就是在一定期限内签订本约合同。《中华人民共和国民法典》第四百九十五条第一款规定，当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等，构成预约合同。预约合同为合同的一种，自应具备合同的一般成立要件，即内容具体确定且表明当事人受意思表示的约束。关于内容具体确定的程度，考虑到预约合同是为将来订立本约合同而订立的合同，不能完全以本约合同内容的具体确定程度来要求预约合同的内容，因此，如果能够确定将来所要订立合同的主体、标的等内容，即可认定意思表示的内容已经具体确定。从司法实践来看，意向书、备忘录等通常情形下仅表明当事人有订立合同的意向，不构成预约合同。但是，如果意向书、备忘录等具备前述预约合同的成立要件，也应认定为构成预约合同。本案中，通

---

①本书【法官后语】对此类法律问题涉及的法律规范等内容进行了时效性更新，下文不再对此进行提示。

过《意向协议》可以确定日后订立购房合同的主体(某置业公司与陈某注册的公司)和标的,据此应当认定预约合同成立。再者,陈某交付了14.5万元意向金作为担保,在陈某为将来订立本合同交付立约定金的情况下,进一步印证双方存在预约合同关系。

特别情况下,预约合同也可直接被认定为本约合同。其法律依据为《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条,该条规定商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容,并且出卖人已经按照约定收受购房款的,该协议应当认定为商品房买卖合同。协议是否构成本约,判断规则有二:一是认购书、订购书等具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的主要内容。实务中一般认为,只要具备了双方姓名或名称、房屋情况、价格、付款方式和时间、交付条件和日期即视为符合该项要求。二是出卖人按约收取购房款。关于出卖人所收取的购房款数额,实践中一般考虑以下几点:买受人必须按约定要求进行了付款;付款包括全款和部分付款两种;对于部分付款的具体数额,为区别于预约,该部分付款原则上应高于定金约定。本案中,案涉《意向协议》既未对付款时间、房屋交付等重要事项进行约定,出卖人也未收取全额或大部分购房款,故协议并非本约合同。双方签订协议的目的也很明显,就是等待条件的具备即陈某注册公司并经审核后方可购买商业用房,而该条件的实现具有现实可行性,且不违反法律法规的规定,据此应当认定预约合同有效。

第二,预约合同是单独发生法律效力的合同,可以与本约合同相区分,违反预约合同,当事人应该承担的是预约合同的违约责任,而不是缔约过失责任。

《中华人民共和国民法典》第四百九十五条第二款规定,当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的,对方可以请求其承担预约合同的违约责任。该规定明确了预约合同独立的合同效力。同时依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条“出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的,如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同,应当按照法律关于定金的规定处理”

之规定，故陈某应当按照《意向协议》中关于“乙方保证乙方企业需在接到甲方通知之日起七日内到甲方售楼处，与甲方完成签署《商品房买卖合同》……否则甲方有权解除本协议……乙方已付的意向金作为违约金不予退还”的约定承担法律后果。因此，陈某无权要求返还14.5万元意向金。

值得强调的是，对于预约合同的认定，应坚持内容优于形式的立场，即不应从形式上判断当事人之间签订的文件究竟是否为预约合同，而应从内容上判断当事人之间的合意是否具有约束力但又不构成本约合同，该内容既包括合同约定的内容，也包括合同实际履行的内容。预约合同生效后，当事人一方违反预约合同约定，拒绝履行订立本约合同或按照预约的方式与对方签订本约合同的义务，应向对方承担预约合同的违约责任。

编写人：北京市密云区人民法院 崔道远

## 商品房认购人不诚信磋商，以非重大条款内容与 开发商无法达成合意为由拒绝签订 本约合同的，应承担违约责任

—徐某、王某诉某房地产公司商品房预约合同案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终1309号民事判决书

#### 2. 案由：商品房预约合同纠纷

#### 3. 当事人

原告(被上诉人):徐某、王某

被告(上诉人):某房地产公司

### 【基本案情】

2021年12月4日,商品房开发商某房地产公司(甲方)与徐某、王某(乙方)签订《房屋认购书》,约定乙方向甲方购买商品房一套,双方对房号、面积、价格和交房日期等都进行了明确。同时约定,乙方应当于12月11日前与甲方签订正式合同、付清购房款,否则甲方有权解除协议,没收定金;当日,乙方交付甲方定金5万元。

此后经双方协商,将签订本约合同的截止时间变更为同年12月29日。在该期限届满前,双方多次沟通磋商,徐某、王某要求某房地产公司将本约合同条款作如下修改:交房时间改为销售人员口头承诺的日期,办理燃气开通手续的责任主体由买受人变更为开发商,将房屋质量瑕疵的维修周期180天变更为45天等。某房地产公司以本约商品房买卖合同内容已经备案且燃气开通约定属于示范文本不可更改内容,且本约合同及补充协议文本在售楼处进行了公示,不同意进行修改。直至同年12月29日,最终双方未能签订本约合同。徐某、